

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°...402786.....

Tocache; 13 OCT 2023

Vistos: los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, mediante Nota de Coordinación N° 41-2022-GRSM-DRE/UGEL-T, el anterior Especialista en Recursos Humanos cumple con trasladar al despacho de Jefatura de la Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, la documentación presentada por la Oficina de Escalafón, quien refiere que en atención a Expediente Nro. VIR-2022000830, solicitud del Prof. Walter José Villanueva Mendieta, quien eleva la Resolución Directoral N° 00170-2002 y requiere a su favor la acumulación de tiempo de servicio en el periodo que laboró como contratado y su registro en el Sistema Escalafonario. Asimismo, refiere, que de acuerdo a las normas específicas vigentes en el Sistema AYNÍ de escalafón (puntos 2, 3 del informe) es necesario ejecutar procedimientos administrativos para proceder al reconocimiento correcto de los contratos del personal docente ahora nombrado en lo que se refiere a su periodo laboral (punto 4, 5,6), sugiriendo autorizar las acciones acotadas en el punto 7.

Que, a través del Informe Nro. 12-2021-GRSM-DRE de fecha 08 de febrero del 2022, la Responsable de Oficina de Escalafón, informa lo siguiente: "(...) 2. Que las Resoluciones Reconocidas de acumulación de tiempo de servicios en calidad de contratado se encuentran consideradas dentro del Sistema Ayni, pero no suma a su tiempo de servicio actual Asimismo, hace conocer que con R.M N° 92-2020-MINEDU de fecha 07 de abril del 2020, 1) Derogan el Instructivo del Sistema de Escalafón Magisterial, aprobado con la R.M N° 563-2015-MINEDU y modificado por la RM N° 498-2016-MINEDU, 2) Aprueban la Norma Técnica denominada "Disposiciones que regulan los Procedimientos Técnico de Escalafón en las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local". 4. B profesor líneas arriba fue reconocido con R.D N° 001170-2002, con un total de 03 años, 09 meses y 23 días de tiempo de servicios en calidad de contratado. 5. Se realizó consultas telefónicas a los soportes del MINEDU y nos indican que no va sumar porque a nivel nacional se realizó acumulaciones incluyendo las Resolución de Reconocimiento SOLO PARA EFECTOS DE PAGO DE REMUNERACIONES y que se debe volver a rehacer las resoluciones de acumulación, solo considerando las Resoluciones de CONTRATO. 6. Se Indica que el tiempo de servicios como contratados SOLO SIRVE CUANDO CUMPLEN SUS 25 O 30 AÑOS DE SERVICIOS prestados al Estado para su asignación (ATS) a partir de ese momento pasa a formar parte de la sumatoria total de los años de servicios que tiene tanto el Docente, Auxiliar de Educación y el Personal Administrativo Nombrado. 7. Se sugiere Anular la RD. N° 001170- 2022 y reconocer con una nueva resolución con años y meses correcto de contrato según los parámetros de acuerdo a las normas vigentes (...)"

Que, la acumulación por tiempo de servicios es la acción administrativa mediante el cual la Administración Pública reconoce el tiempo de servicios oficiales prestados al Estado, por el servidor o funcionario público, el cual deberá ser acreditado mediante sus respectivas resoluciones de contrato y/o nombramiento, ceses, constancia de haberes y descuentos certificadas de pago, con el propósito de hacer efectivos los beneficios sociales y pensionarios de acuerdo al régimen de pensiones de servicios civiles prestados al Estado. El tiempo de servicio, real y remunerado, debe ser acreditado fehacientemente con las constancias de nombramiento y de cese.

02786

Que, a través del artículo 134° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED se establece lo siguiente: "(...) 134.3. Para el cómputo del tiempo de servicios se consideran los servicios prestados bajo los regímenes laborales de la Ley N° 24029- Ley del Profesorado y la Ley N° 29062- Ley de la Carrera Pública Magisterial, incluyendo los servicios docentes prestados al Estado en instituciones educativas públicas, en la condición de contratado por servicios personales. 134.4 Procede el reconocimiento por los servicios prestados como contratados por servicios personales, siempre que estos hayan sido por servicios docentes en jornada de trabajo igual o mayor a doce (12) horas semanal- mensual. No son consideradas las resoluciones por Reconocimiento o Efecto de Pago, los prestados en instituciones educativas particulares, servicios ad-honorem ni los prestados como personal administrativo.

De igual manera, mediante Oficio Múltiple N° 53-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de fecha 04 de julio de 2016, se realizaron precisiones sobre el cálculo de tiempo de servicios de los Profesores Nombrados para el reconocimiento de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS), señalándose que para efectos de cálculo del tiempo de servicios para los Profesores comprendidos en la Ley N° 29944 se considera lo siguiente: a) Servicios prestados en condición de nombrados bajo los regímenes laborales de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado y la Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial y la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, b) Servicios prestados por contrato docente en I.E Pública de Educación Básica, Educación Técnico Productiva y Educación Superior No Universitaria, prestados antes de su Nombramiento, siempre y cuando la jornada de trabajo es igual o mayor a Doce (12) horas semanal-mensual, debidamente reconocidos mediante Resolución Directoral, c) Servicios prestados en condición de Auxiliar de Educación Contratado, d) Servicios prestados con condición de nombramiento interino en el marco de la Ley del Profesorado; Asimismo, se precisa que no se considera como tiempo de servicios los siguientes casos; "(...) a) Reconocimiento solo para efectos de pago, b) Servicio Docente prestado en Instituciones Educativas Particulares (...)".

Que, de la revisión de la documentación adjuntada, se puede verificar que el docente: WALTER JOSÉ VILLANUEVA MENDIETA, ha laborado como Profesor, siendo labor de Docente, asimismo en la Resolución Directoral Adjunta N° 1170-2022, acredita fehacientemente el caso: a) de resoluciones "Reconocimiento solo para efectos de pago", no siendo Acumulable o Reconocido a su Tiempo de Servicio Oficial según lo establecido en el Oficio Múltiple N° 53-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN de fecha 04 de julio de 2016 y lo establecido en el Artículo 134° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED; sometiendo a su expediente completo al Régimen de Fedatarios establecidos en la UGEL-T de acuerdo a lo que determina el artículo 127° de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General".

De igual manera, estando a lo opinado por la Oficina de Escalafón mediante el Informe Nro. 12-2021-GRSM-DRE de fecha 08 de febrero del 2022, debe tenerse en cuenta lo señalado en el Ítem 5 y 7, esto es deberá considerarse las acumulaciones correspondientes solo en base a resoluciones de contrato y no como erróneamente se ha consignado en la RD N° 001170- 2002, debiéndose reconocer con una nueva resolución con años y mes correcto según los parámetros de acuerdo a las normas vigentes.

Que, con Informe Técnico Legal N° 003-2023-ACJ E.I.R.L.-ALE/UGEL-T, de fecha 18 de julio del 2023, emitido por el Abg. Jorge Luis MIRANDA PILCO – Asesor Legal Externo de la Ugel – Tocache, concluyó que se declare IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor WALTER JOSE VILLANUEVA MENDIETA, por lo fundamentos expuestos de conformidad a lo establecido en el Oficio Múltiple N° 53-2016- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y el artículo 134° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED. Asimismo, RECOMIENDA, tener en cuenta lo advertido en el ítem 5 y 7, del Informe Nro. 12- 2021-GRSM-DRE de fecha 08 de febrero del 2022 expedido por el Responsable de la Oficina de Escalafón, esto es; deberá tomarse en consideración las acumulaciones correspondientes solo es en base a resoluciones de contrato y no como erróneamente se ha consignado en la RD N° 001170-2002, debiéndose reconocer con una nueva resolución con años y mes correcto según los parámetros y de acuerdo a la normatividad vigente.

102786

Que, con Nota de Coordinación N°95-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 19 de julio del 2023, emitido por la Responsable del Área de Asesoría Jurídica, cumple con derivar el Informe Técnico Legal N° 003-2023-ACJE.I.R.L-ALE/UGEL-T, emitido por el Abog. Jorge Luis Miranda Pilco, referente a la solicitud presentada por el señor WALTER JOSE VILLANUEVA MENDIETA, declarando su IMPROCEDENCIA y a su vez recomienda reconocer se emita una nueva resolución con años y mes correcto según los parámetros y de acuerdo a la normatividad vigente.

Oe, con Informe N°0229-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 02 de octubre del 2023, emitido por el Mag. Econ. Jhony Eysten Valles Gonzáles, DERIVÓ el Informe Técnico Legal N°003-2023-ACJ E.I.R.L-ALE/UGEL-T, a fin de que a través de su despacho autorice proyectar la Resolución Administrativa de IMPROCEDENCIA a la solicitud presentada por el Sr. Walter José VILLANUEVA MENDIETA, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe de conformidad a lo establecido en el Oficio Múltiple N°53-2016-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y el artículo 134° del Decreto Supremo N°004-2013-ED.

Que, con Memorando N° 993-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 03 de octubre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DECLARANDO IMPROCEDENTE** el pedido presentado por el servidor Sr. WALTER JOSE VILLANUEVA MENDIETA.

De conformidad con Constitución Política del Perú; Decreto Supremo Nro. 004-2013-ED; Ley de la Reforma Magisterial Ley Nro. 29062- Ley de la Carrera Pública Magisterial; Ley Nro. 24029-Ley del Profesorado

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por el señor WALTER JOSE VILLANUEVA MENDIETA, por lo fundamentos expuestos de conformidad a lo establecido en el Oficio Múltiple N° 53-2016- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y el artículo 134° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED.

ARTÍCULO 2.- SE EMITA una nueva resolución con años y mes correcto, teniéndose en consideración que las acumulaciones correspondientes solo es en base a resoluciones de contrato y no como erróneamente se ha consignado en la RD N° 001170-2002, según los parámetros y de acuerdo a la normatividad vigente,

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVG/JA
SVYA/G-RR.HH
MCPD/PROYECT-UGEL